

<제14장 쟁의행위.제6절 사용자의 쟁의행위>

I. 직장폐쇄의 의의

- 직장폐쇄란 사용자가 자신의 주장을 관철하기 위하여 노동조합의 쟁의행위에 대하여 사업장의 전부 또는 일부를 폐쇄하고 근로자의 근로 제공을 거부함으로써 노동조합의 활동을 위축시키고 노동력을 이용하지 않는 행위를 의미한다. 이는 사용자의 단체행동권에 해당하는 쟁의행위이다.

II. 직장폐쇄의 법적 근거

1. 헌법적 근거

- 헌법 제33조 제1항은 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보장한다. 직장폐쇄는 근로자의 단체행동권에 대하여 사용자에게 인정되는 방어적 수단이며, 이는 노동 3권 보장의 균형 원칙에서 파생되는 사용자의 대항권의 일종으로 해석된다.

2. 노동법적 특성

- 직장폐쇄는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제46조에 근거를 둔 사용자의 쟁의행위이다. 이는 근로자의 파업에 대한 방어적 대항권이라는 특수한 성격을 가지며, 노조법은 그 성립 요건과 효과를 엄격하게 규정하고 있다.

III. 직장폐쇄의 성립요건

1. 실질적 요건

- 직장폐쇄는 근로자의 쟁의행위에 대한 방어적 성격을 갖기 때문에, 노동조합이 적법한 쟁의행위를 개시한 후에 대항적인 수단으로 이루어져야 한다는 대항성 요건이 요구된다. 근로자의 쟁의행위가 없는 상태에서 사용자가 일방적으로 직장폐쇄를 하는 것은 부당노동행위(지배·개입)에 해당할 수 있다.

2. 형식적 요건

(1) 노동위원회 신고

- 노조법 제46조 제2항은 사용자가 직장폐쇄를 할 경우, 그 개시일 및 종료일 등을 미리 노동위원회에 신고해야 한다고 규정한다. 이는 행정관청의 감독을 받도록 하는 절차적 요건이다.

(2) 민주적 절차 불요

- 직장폐쇄는 근로자들의 쟁의행위와 달리 사용자의 일방적인 결정에 의해 이루어지므로, 노동조합의 찬반투표와 같은 민주적 절차가 요구되지 않는다.

IV. 직장폐쇄의 대상

1. 쟁의행위의 정당성과 직장폐쇄

- 직장폐쇄는 근로자의 쟁의행위에 대한 대항 수단이므로, 근로자의 쟁의행위가 정당한지 여부와 별개로 직장폐쇄의 정당성이 판단된다. 근로자의 쟁의행위가 위법하더라도 사용자의 방어권 행사라는 측면에서 직장폐쇄는 정당성을 인정받을 수 있다.

2. 쟁의행위에 참가하지 아니한 근로자에 대한 직장폐쇄

(1) 문제점

- 직장폐쇄가 근로 제공을 거부하는 행위이므로, 쟁의행위에 참가하지 않은 근로자에 대해서도 직장폐쇄를 할 수 있는지 문제된다.

(2) 판례

- 판례는 직장폐쇄의 목적이 노동조합에 대한 대항 및 주장 관철에 있다면, 쟁의행위에 참가하지 않은 근로자라 하더라도 노동조합의 조합원이라면 직장폐쇄의 대상이 될 수 있다고 본다. 다만, 노동조합에 소속되지 않은 일반 근로자에 대해서는 직장폐쇄의 대상이 될 수 없다고 해석하는 것이 일반적이다.

V. 직장폐쇄의 정당성

1. 대항성[노조법 제46조 제1항]

- 노조법 제46조 제1항은 직장폐쇄를 노동조합의 쟁의행위에 대한 대항으로 인정한다. 따라서 적법한 쟁의행위가 개시된 후에 이루어져야 하며, 근로자의 쟁의행위 개시 이전에 이루어진 직장폐쇄는 원칙적으로 위법하다.

2. 방어성

- 직장폐쇄는 사용자의 경영 시설을 평화적으로 보호하고 사업 운영의 정상화를 위한 방어적 수단으로 행사되어야 한다. 공격적 직장폐쇄는 원칙적으로 허용되지 않으며, 방어 수단을 넘어 노동조합의 활동을 위축시키거나 단결을 해치는 목적으로 행사되는 경우 부당노동행위로 간주되어 정당성이 부정될 수 있다.

3. 업무복귀의사표시 이후의 직장폐쇄

(1) 문제점

- 노동조합이 쟁의행위를 중단하고 업무 복귀 의사를 명확하게 표시한 후에도 사용자가 직장폐쇄를 지속할 수 있는지 문제된다.

(2) 판례

- 판례는 직장폐쇄는 노동조합의 쟁의행위 종료 시점에 종료되어야 함을 원칙으로 한다. 따라서 노동조합이 쟁의행위를 중단하고 집단적으로 업무 복귀 의사를 명확히 밝혔다면, 사용자는 정당한 이유 없이 직장폐쇄를 계속할 수 없으며, 계속하는 경우 그 직장폐쇄는 정당성을 상실한다.

VI. 직장폐쇄의 법적 효과

1. 당사자 간의 법적 효과

(1) 근로자의 임금 청구권 소멸

- 직장폐쇄는 근로자의 근로 제공을 거부하는 것이므로, 직장폐쇄 기간 중 근로자에게는 노무 제공 의무가 없고, 사용자에게는 임금 지급 의무가 발생하지 않는다(무노동 무임금 원칙).

(2) 단체협약의 효력 정지

- 직장폐쇄 기간 중에는 노사 관계가 정상적인 상태가 아니므로, 단체협약의 규범적·채무적 효력은 일부 정지되는 것으로 해석된다. 다만, 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우 그에 따른다.

2. 제3자 간의 법적 효과

- 직장폐쇄로 인한 제3자에 대한 사용자의 손해배상책임 여부에 대하여, 합법적인 직장폐쇄의 경우에는 손해배상책임이 면제되나 위법적인 직장폐쇄의 경우에는 손해배상책임을 진다는 견해와 직장폐쇄는 사용자의 통제범위에 있는 예측가능한 행위로서 합법·위법 여부에 관계없이 손해배상책임을 진다는 견해가 있다.

VI. 결론

- 직장폐쇄는 노조법 제46조에 근거한 사용자의 방어적 단체행동권이며, 노동조합의 쟁의행위가 개시된 후에 대항적 수단으로 이루어져야 정당성을 갖는다. 노동조합의 업무 복귀 의사 표시 후에도 정당한 이유 없이 직장폐쇄를 계속하는 경우 정당성을 상실하며, 직장폐쇄 기간 중 근로자의 임금 청구권은 무노동 무임금 원칙에 따라 소멸된다.